

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 726 del 26/10/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 334 del 26/10/2023

OGGETTO: Lavori di “*Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione*”.-
Liquidazione anticipazione del 20% sull’importo contrattuale alla Ditta Appaltatrice.-
CUP: **C87H21000240002** - CIG: **945223356D** CAP. **1027** - COD. **0801202**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con deliberazione n. 100 del 21.09.2022, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori per la realizzazione del progetto denominato “*Programma borgovivo cultura, tradizione ed innovazione*”, redatto dal R.T.P. composto dai professionisti: Arch. Maria Teresa Alcaro (capogruppo), Arch. Simone Fratto, Arch. Francesco Zangara, Ing. Giovanni Mellace, per l’importo complessivo di € 1.500.000,00 suddiviso in € 1.117.210,59 per lavori a base d’asta, € 26.023,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 356.765,58 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
-con propria determinazione a contrarre n° 482 del 18/10/2022 viene stabilito di procedere all’affidamento dell’appalto dei lavori di “*Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione*” mediante Procedura Negoziata, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 76 del 2020, interamente telematica con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, come previsto dall’art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
-il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Antonio Macaluso;

Dato atto che:

-con propria determinazione n° 553 del 21/11/2022, l’appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, alla ditta New Service Costruzioni & Servizi srl con sede in via S. Raffaele a Lamezia Terme (CZ) - P.I. 03158840797;
-con propria determinazione n° 142 del 13/03/2023, l’appalto in argomento è stato aggiudicato, in via definitiva, alla Ditta New Service Costruzioni & Servizi srl con sede in via S. Raffaele a Lamezia Terme (CZ) - P.I. 03158840797 che ha offerto un ribasso percentuale del 31,147 % pari ad un importo netto di € 769.233,01 oltre € 26.023,83 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;

Visto il contratto d’appalto stipulato il 22/03/2023 con Rep. n° 347 registrato telematicamente all’Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Catanzaro in data 24/03/2023 al n° 1404 Serie 1T;

Considerato che:

-con comunicazione, acclarata al protocollo dell’Ente il 09.10.2023 al prot. n. 5694, la ditta New Service Costruzioni & Servizi srl ha inoltrato richiesta di corresponsione dell’anticipazione, pari al 20% dell’importo contrattuale, prevista dall’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016;
-l’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che l’anticipazione è dovuta in misura del 20% del valore del contratto ed essendo l’importo contrattuale pari a € 795.256,84 (esclusa IVA), l’anticipazione del 20% corrisponde a € 159.051,37 oltre IVA al 10%; inoltre, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma del servizio;
-in data 24/10/2023 è stata acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 6056, la Polizza Fidejussoria n. A2010230170452 della ditta New Service Costruzioni & Servizi srl, emessa il 20.10.2023 da COMMERFIDI Soc. Cooperativa di Garanzia, in favore del Comune di Squillace, relativa ai lavori in oggetto per l’importo garantito pari alla somma anticipata di € 159.051,37;

Vista la fattura elettronica n. 3 del 23.10.2023 dell’importo complessivo di € 174.956,50 IVA compresa al 10%, emessa dalla ditta New Service Costruzioni & Servizi srl, relativa alla corresponsione dell’anticipazione prevista dall’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’appalto in argomento;

Preso atto che:

-sussistono tutti i presupposti di legge per corrispondere l'anticipazione del 20% richiesta all'Appaltatore;
-l'importo della garanzia sarà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dell'appalto, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione sugli stati di avanzamento lavori;

Visto il DURC prot. n. INPS_36982935 in scadenza il 15.11.2023 attestante la regolarità contributiva della ditta New Service Costruzioni & Servizi srl;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n. 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di accogliere l'istanza di richiesta di anticipazione del 20% dell'importo di contratto di € 159.051,37 (esclusa IVA) per i lavori di "*Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione*", presentata dall'impresa New Service Costruzioni & Servizi srl;
2. di approvare la Polizza Fidejussoria n. A2010230170452 emessa il 24/10/2023 da COMMERFIDI Soc. Cooperativa di Garanzia, in favore del Comune di Squillace, relativa ai lavori in oggetto per l'importo garantito pari alla somma anticipata di € 159.051,37, per i lavori di cui in premessa, presentata dall'impresa New Service Costruzioni & Servizi srl;
3. di liquidare la fattura n. 3 del 23.10.2023 dell'importo complessivo di € 174.956,50 IVA compresa al 10%, emessa dalla ditta New Service Costruzioni & Servizi srl, aggiudicataria dei lavori in oggetto, quale anticipazione del 20% del valore economico del Contratto d'Appalto ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs n. 50/2016;
4. di stabilire che qualora l'esecuzione del servizio non procedesse secondo i tempi contrattuali, l'Appaltatore decadrà dal beneficio dell'anticipazione e dovrà corrispondere alla Stazione Appaltante gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione stessa, così come previsto dall'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016;
5. di gravare la spesa di € 159.051,37 IVA compresa al 10%, sul relativo capitolo del bilancio comunale;
6. di comunicare il contenuto del presente atto alla D.L. per le annotazioni di propria competenza.
7. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Antonio Macaluso;
8. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale", come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
9. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000;
10. di precisare che gli elementi di cui all'art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 e all'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016 trovano loro estrinsecazione in narrativa;
11. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;
12. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. 1027 - Cod. 0801202 del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)